BYMA EDUCA

Programa de Capacitación para Asesor Idóneo en Mercado de Capitales.

Fideicomisos Financieros.

BYMA EDUCA

FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO



Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento del plazo o condición al fiduciante o fideicomisario (Art 1666 CCyC)

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO



TITULAR DE BIENES (FIDUCIANTE)

TRANSFERENCIA DE BIENES



FIDUCIARIO



BENEFICIARIO

ACTIVOS





PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

(NO ATACABLE POR ACREEDORES)

BYMA EDUCA

FIDEICOMISOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOS FINANCIEROS

- Sanción de la Ley **24.441** en el año 1995
- Modificación del Código Civil y Comercial **Ley 26.994 y Ley 27.440**
- Primer fideicomiso financiero cotizable: enero de 1996



Conceptos revolucionarios en materia de financiación:

- patrimonio de afectación Separado, y
- valores negociables garantizados con ese patrimonio

La CNV tiene competencia sobre los Fideicomisos Financieros que cuenten con autorización de ese Organismo para hacer OP de sus VN.

¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO FINANCIERO?

- Estructura legal de financiamiento alternativo de la empresa para obtener financiación y opción de inversión en el mercado de capitales.
- La empresa separa de su patrimonio un número determinado de activos cuyo producido estará destinado al pago de los servicios de los valores fiduciarios emitidos, constituyendo a su vez dichos activos la garantía básica del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas.
- Integra el "**proceso de titulización de activos o securitización**". Propósito: conversión de activos ilíquidos en valores negociables a ser colocados bajo el régimen de OP.





FIDEICOMISO FINANCIERO

- Los activos se transfieren a un "vehículo" (fideicomiso)
- El "vehículo" (vía fiduciario financiero) emitirá VN que serán suscriptos por inversores, a través del mercado de capitales.
- Repago de los valores negociables se realizará exclusivamente –como principio general- con el producido del activo que ha sido transferido al vehículo.



FUNCIONAMIENTO

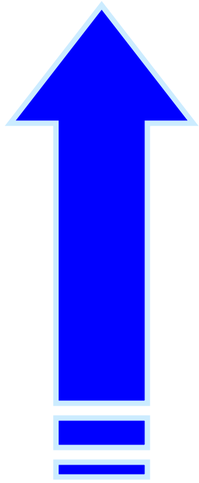
PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

(NO ATACABLE POR ACREEDORES DEL FIDUCIANTE)



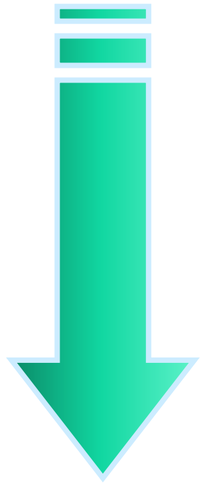


BIENES











VALORES FIDUCIARIOS



PRODUCTOR



INVERSORES

FIDEICOMISO FINANCIERO



- El fiduciante transfiere la propiedad fiduciaria de determinados activos elegibles (existentes o flujos futuros)
- El fiduciario financiero recibe la propiedad fiduciaria del activo fideicomitido
- El fiduciario financiero actuará no a título personal, sino en representación del fideicomiso. Su actuación se sujeta a las instrucciones/encargo del fiduciante bajo el contrato de fideicomiso financiero.
- El fiduciario financiero emitirá valores negociables fiduciarios (deuda y/o capital) a ser colocados en el mercado de capitales.

FIDEICOMISO FINANCIERO - DEFINICIÓN

HABRÁ CONTRATO DE FF CUANDO UNA O MÁS PARTES (FIDUCIANTE) TRANSMITAN LA PROPIEDAD FIDUCIARIA DE BIENES DETERMINADOS A OTRA (FIDUCIARIO), QUIEN DEBERÁ EJERCERLA EN BENEFICIO DE TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD DE LOS BIENES TRANSMITIDOS O DE TITULARES DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA GARANTIZADOS CON LOS BIENES ASÍ TRANSMITIDOS (BENEFICIARIOS) Y TRANSMITIRLA AL FIDUCIANTE, A LOS BENEFICIARIOS O A TERCEROS (FIDEICOMISARIOS) AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS O CONDICIONES PREVISTOS EN EL CONTRATO.





FIDEICOMISO FINANCIERO

- El fiduciante transfiere la propiedad fiduciaria de determinados activos elegibles (existentes o flujos futuros)
- El fiduciario financiero recibe la propiedad fiduciaria del activo fideicomitido.
- El fiduciario financiero actuará no a título personal, sino en representación del fideicomiso. Su actuación se sujeta a las instrucciones/encargo del fiduciante bajo el contrato de fideicomiso financiero.
- El fiduciario financiero emitirá valores negociables fiduciarios (deuda y/o capital) a ser colocados en el mercado de capitales.



INSTRUMENTACIÓN

FIDUCIANTE: Empresa que busca financiamiento en el MC. Originante de los activos ilíquidos que se transmiten al fideicomiso para conformar el patrimonio del fideicomiso.

FIDUCIARIO FINANCIERO: Entidad financiera, autorizada a actuar como tal en los términos de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, o sociedad anónima constituída en el país, inscriptas en el Registro de Fiduciarios Financieros de la CNV que recibe los bienes en propiedad fiduciaria.



INSTRUMENTACIÓN

BENEFICIARIO: Es quien recibe los beneficios que surgen del ejercicio de la propiedad fiduciaria, en el caso, los titulares de los valores representativos de deuda o de los certificados de participación. Inversor

FIDEICOMISARIO: Es el destinatario final de los bienes fideicomitidos al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el contrato. Puede ser el fiduciante, o los beneficiarios y/o un tercero.

- **FIDUCIARIO NO PUEDE SER ÚNICO BENEFICIARIO.**
- **NO AL FF UNILATERAL (NO PUEDEN COINCIDIR FIDUCIANTE Y FIDUCIARIO)**
- **EN LOS FIDEICOMISOS CUYO ACTIVO FIDEICOMITIDO ESTÉ TOTAL O PARCIALMENTE CONSTITUIDO POR DINERO COINCIDEN FIDUCIANTE/BENEFICIARIO.**



VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (VRD)

- Características propias de un instrumento de renta fija.
- Dan derecho a la amortización del capital y el pago de un interés periódico (renta)

✓ Derecho de cobro de lo producido por el FF y en las condiciones establecidas en el prospecto de emisión.

✓ Pueden ser emitidos por el fiduciario, el fiduciante o un tercero.

✓ Importancia del flujo de fondos teórico o proyectado

✓ Garantizados con el activo del fideicomiso.

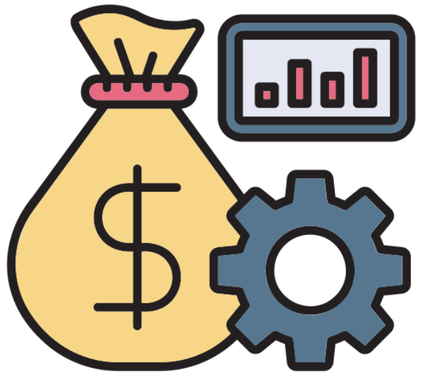
✓ Pueden existir distintos tipos de VDF con distinta preferencia de cobro y condiciones idénticas para casa clase (subordinación). Tienen distinta calificación de riesgo. (VDF Senior/bajo riesgo/menor rentabilidad)

BYMA EDUCA

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP)

Características propias de un instrumento de renta variable.

- ✓ Otorgan un derecho de participación o de propiedad sobre los activos fideicomitidos.
- ✓ Los tenedores de los CP tienen derecho al cobro de lo producido por el FF, una vez cancelados los compromisos asumidos por los VDF y los gastos, así como de la liquidación del FF.



TITULIZACIÓN

DE FLUJOS DE INGRESOS CONTINUOS

CRÉDITOS
(Cuotas de bienes de consumo.
Cuotas de créditos hipotecarios)

DERECHOS DE COBRO
(recaudación ventas contado,
peaje, etc.)

DE INGRESOS FUTUROS POR COMERCIALIZACIÓN/UTILIDADES

CONSTRUCCIÓN INMUEBLES
INVERSIONES AGROPECUARIAS
FORESTACIÓN
INVERSIONES DE CAPITAL
DE RIESGO

FIDEICOMISOS FINANCIEROS



VENTAJAS :

- ✓ OTORGA LIQUIDEZ A ACTIVOS ILÍQUIDOS
- ✓ AL SER UN PATRIMONIO DE AFECTACIÓN SEPARADO, LOS BIENES FIDEICOMITIDOS ESTÁN PROTEGIDOS DE LA EVENTUAL ACCIONES DE LOS ACREEDORES DEL FIDUCIANTE Y DEL FIDUCIARIO
- ✓ ESCINDE RIESGO EMPRESARIAL (PUES LO DERIVA A TERCEROS)
- ✓ PONE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO NUEVOS ACTIVOS PARA INVERSIÓN
- ✓ ELIMINA DESCALCE DE PLAZOS
- ✓ ESTRUCTURACIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO



BYMA EDUCA



FIDEICOMISOS FINANCIEROS

MÁS VENTAJAS :

- ✓ Permite emitir valores con mejor calificación que el originador
- ✓ Reduce los costos de financiamiento
- ✓ Permite negocios de inversión colectiva sin estructura societaria
- ✓ Permite obtener financiamiento a empresas que de otro modo no podrían acceder al mismo por tener en el balance una relación deuda-patrimonio en un nivel no adecuado para el otorgamiento de un préstamo

BYMA EDUCA



VENTAJAS PARA EL INVERSOR

- El inversor que adquirió VRD obtiene un **INTERÉS** de acuerdo con las condiciones de emisión.
- El título se puede vender antes de su vencimiento en el mercado(condición liquidez). La ganancia será igual al interés cobrado menos o más la **DIFERENCIA** en el precio de venta del título.
- El inversor titular de CP obtendrá ganancias de las **UTILIDADES** que reparta el título en función de los resultados finales del fideicomiso



FIDUCIARIO FINANCIERO

ENTIDAD FINANCIERA O S.A. INSCRIPTA EN EL REGISTRO DE F.F. QUE LLEVA LA C.N.V.

REQUISITOS (ENTRE OTROS):

- OBJETO SOCIAL
- PATRIMONIO MINIMO NO INFERIOR A UVA 950.000 (contrapartida 50% en activos líquidos o fianza bancaria)
- ORGANIZ. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN



•Es realizada por el Fiduciario designado en el contrato.

•Funciones inherentes a la conservación, custodia, cobro y realización del patrimonio fideicomitido. Puede delegar la custodia en el fiduciante si éste es una Entidad Financiera.

•El fiduciario asume compromiso de gestionar y cumplir el cometido del fideicomiso encontrándose obligado a actuar con "la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él" no pudiendo ser dispensado contractualmente de la obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que pudiere incurrir él o sus dependientes.

•Responsabilidad como organizador o experto, por la información relativa al contrato de fideicomiso, a los demás actos o documentos que hubiera otorgado.

ADMINISTRACIÓN



•El Fiduciario puede delegar la ejecución de las funciones de administración. Responsabilidad frente a terceros por la gestión del subcontratante .

• El agente de cobro deberá depositar el dinero en una cuenta del Fideicomiso- operada exclusivamente por el Fiduciario- en un plazo de 3 días hábiles.

•En los FF donde el activo subyacente son créditos otorgados por la comercialización de electrodomésticos, el Fiduciante puede ser agente de cobro, pero NO puede ser designado como agente de custodia.

•FUNCION DE CONTROL Y REVISIÓN.

La función de control y revisión de los activos subyacentes de los FF y el flujo de fondos que generan deberá ser ejercida por el propio Fiduciario o por un contador público independiente matriculado en el Consejo Profesional respectivo con una antigüedad en la matrícula no inferior a 5 años. Debe consignarse en el Prospecto o Suplemento de Prospecto.

ADMINISTRACIÓN



Tareas:
1. Revisión y control de los activos a ser transferidos a los fideicomisos financieros.
2. Control de los flujos de fondos provenientes de la cobranza y verificación del cumplimiento de los plazos de rendición.
3. Control de los niveles de mora, y de cobranza.
4. Análisis comparativo del flujo de fondos teórico de los bienes fideicomitidos respecto del flujo de fondos real, y su impacto en el pago de servicios de los valores negociables fiduciarios.
5. Control de pago de los valores negociables fiduciarios y su comparación con el cuadro teórico de pagos incluido en el Prospecto o Suplemento de Prospecto.
6. Control y revisión de los recursos recibidos y su aplicación.

Informes de control y revisión elaborados durante la vigencia del FF deberán ser emitidos con una periodicidad no mayor a 1 mes. Se publican el en sitio web de CNV.

EL FIDUCIARIO FINANCIERO PODRÁ OPTAR POR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE LOS VALORES NEGOCIABLES FIDUCIARIOS :

1. RÉGIMEN GENERAL;

2. OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO

3. OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU MEDIANO IMPACTO

4. FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE EMISIONES FRECUENTES.

La autorización para realizar oferta pública puede ser solicitada ante la CNV respecto de:

1. Una **emisión individual** de valores negociables fiduciarios hasta un monto máximo.
2. Un **programa global** hasta un monto máximo para la constitución de fideicomisos financieros y la emisión de los valores negociables fiduciarios correspondientes.

Toda emisión a efectuarse en el marco del programa global deberá realizarse dentro de los 5 años contados a partir de la autorización.



Fideicomiso Financiero - Solicitud

- Resolución social del Fiduciante por la cual se resuelve la constitución del FF consignándose denominación de este, el monto máximo de emisión y la decisión de transferir los bienes fideicomitidos con indicación del monto máximo a ser cedido en propiedad fiduciaria. Idem Fiduciario x resolución que autoriza la constitución del FF consignándose su denominación .

Prospecto y/o suplemento de prospecto P.GLOBAL: deberá contener una descripción de las características generales de los bienes que podrán ser afectados al repago..SERIES: Suplemento : contiene una descripción particular de los bienes fideicomitidos afectados al repago de cada serie

- Contrato de fideicomiso
- Informe del Agente de Control y Revisión sobre los bienes fideicomitidos, indicando monto y cantidad de activos subyacentes así como las tareas desarrolladas. Se exime de la presentación del informe inicial en el supuesto de fideicomisos financieros que se constituyan con dinero u otros activos líquidos.
- En su caso, informe de calificación de riesgo

REGIMEN INFORMATIVO



El fiduciario financiero deberá presentar por cada fideicomiso obligatoriamente estados contables para períodos anuales (70 días corridos) y opcionalmente por sub-períodos trimestrales: (42 dias corridos)(Excepto los FID donde son obligatorias ambas presentaciones)

Estado de situación patrimonial;

- Estado de evolución del patrimonio neto;
- Estado de resultados;
- Estado de flujo de efectivo;
- Notas complementarias;
- Acta del órgano de administración del fiduciario que aprobó los estados contables;
- Informe de contador público independiente.

La información se publica en el sitio web de la CNV y en la pagina web del Mercado.



CONTENIDO DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTO

- Denominación del fideicomiso financiero referenciando el programa, serie y/o emisión individual.
- Identificación de los principales participantes.
- Monto de emisión e identificación de los valores negociables fiduciarios a ser emitidos.
- Fecha de autorización definitiva del Prospecto.
- Consideraciones de riesgo para la inversión (lenguaje fácilmente comprensible).
- Objeto del FF.
- Resumen de términos y condiciones.
- Detalle de bienes Fideicomitidos.

CONTENIDO DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTO

- Valores representativos de deuda y/o certificados de participación a ser emitidos.
- Calificación de riesgo.
- Descripción del o los fiduciarios, del fiduciante y de otros participantes.
- Descripción del haber del fideicomiso. Detallando los activos que lo constituyen y/o el plan de inversión correspondiente.
- Flujo de fondos teórico.
- Cronograma de pagos de servicios de interés y capital de los VDF y/o CP, indicando el nivel de mora, incobrabilidad, gastos.

CONTENIDO DEL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTO

- Régimen de comisiones y gastos imputables.
- Descripción del procedimiento de colocación de los valores negociables fiduciarios que deberán contener entre otras, la siguiente información: 1) precio de suscripción y forma de integración; 2) período de colocación, 3) datos de los agentes de colocación.
- Tratamiento impositivo aplicable.
- Transcripción del contrato de fideicomiso.

IMPORTANTE El prospecto y/o suplemento de prospecto deberá contener una sección relativa a las consideraciones de riesgo para la inversión

AUTORIZACION AUTOMATICA FF

Régimen especial para la oferta pública de FF por su bajo y mediano impacto. Caract. generales

I. Permite acceder al régimen de oferta pública sin revisión previa de la CNV, bajo un esquema informativo simplificado y con supervisión posterior del organismo.
II. Sólo podrán participar en la colocación primaria y en la negociación secundaria Inversores Calificados sin limitación de número.
III. Listan en un Mercado autorizado en un Panel específico.
IV. Los valores negociables fiduciarios serán considerados colocados por oferta pública, siempre que los mismos sean efectivamente colocados mediante esfuerzos acreditables.
V. A partir de los 5 días hábiles posteriores al cierre del período de colocación, el Fiduciario y los Agentes registrados que intervengan en la colocación deberán mantener a disposición de la CNV los esfuerzos de colocación realizados.(beneficios impositivos)
VI. En los fideicomisos financieros emitidos bajo los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Temáticos en Argentina”, los Mercados podrán establecer requisitos adicionales para garantizar la transparencia y deberá presentarse un informe de revisión externa a los efectos de verificar el carácter SVS+ de la emisión.

BYMA EDUCA

AUTORIZACION AUTOMATICA FF

RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO (MONTO MAX UVA 1 MILLÓN O SU EQUIVALENTE EN PESOS O EN MONEDA EXTRANJERA DENTRO DE LOS 12 MESES ANTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PERÍODO DE DIFUSIÓN)

- **Emisiones dentro de los límites establecidos en UVA.**
- **No requiere prospecto aprobado por CNV (puede o no tenerlo)**
- **No aplica el régimen informativo periódico general.**

BYMA EDUCA

AUTORIZACION AUTOMATICA FF

RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU MEDIANO IMPACTO (MONTO MAX UVA 7 MILLONES O SU EQUIVALENTE EN PESOS O EN MONEDA EXTRANJERA, DENTRO DE LOS 12 MESES ANTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PERÍODO DE DIFUSIÓN.)

- **Requisitos similares, con mayores límites de emisión.**
- **Se requiere la elaboración de un prospecto simplificado (sin revisión ni aprobación previa por parte de CNV) que debe publicarse en AIF al inicio del plazo de difusión y en los sistemas de información de los mercados autorizados donde listen y/o negocien los valores fiduciarios.**
- **Régimen informativo simplificado (se exige la presentación de estados contables anuales y la presentación de informes trimestrales que permitan seguir la evolución de los activos del fondo).**

- **LA AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA NO IMPLICA LA RENUNCIA DE LA CNV A SU FACULTAD DE SUPERVISIÓN, MANTENIÉNDOSE EL CONTROL EX POST Y LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR POR LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA**

BYMA EDUCA
#BYMAEDUCA

FF CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE EMISIONES FRECUENTES.

A los fines de ser considerada una emisión frecuente se deberán cumplimentar con la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Haber emitido al menos 7 fideicomisos financieros con autorización de oferta pública de sus valores fiduciarios por la CNV.
2. Haber emitido al menos 3 de los 7 fideicomisos financieros mencionados en el acápite anterior en los últimos 12 meses contados desde la presentación de la totalidad de la documentación requerida.
3. Conservar y mantener inalterables idénticas características en lo sustancial de todas la emisiones:

I. Mismo programa Global
II. Mismo fiduciario y fiduciante
III. Similar composición del activo subyacente

BYMA EDUCA

#BYMAEDUCA



ASAMBLEAS

- Las decisiones colectivas de los beneficiarios se adoptarán por asamblea. Se aplican reglas de la S.A. (convocatoria, quórum, mayorías, funcionamiento).
- Cambios en condiciones esenciales: requiere consentimiento unánime de los tenedores de los valores fiduciarios emitidos. Excepción: insuficiencia del patrimonio fideicomitido o reestructuración de pagos a los beneficiarios: as. extraordinaria y al menos el voto favorable de ¾ partes de los valores fiduciarios emitidos y en circulación.

.

BYMA EDUCA



ASAMBLEAS

- Asambleas a distancia: Salvo que se prevea lo contrario en el contrato de fideicomiso, los FF con oferta pública de sus valores fiduciarios autorizados por la CNV podrán celebrar asambleas a distancia, que permitan la participación de los Beneficiarios en forma presencial o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Soporte digital.

BYMA EDUCA

EXTINCIÓN

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL FF

a. Cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del plazo máximo legal (30 años: Excepción: no aplica si tiene por objeto la titulización de créditos hipotecarios y/o instrumentos asimilables destinados a la adquisición, construcción y/o ampliación de inmuebles en la R.A.)
b. Revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad (no aplica si inició OP de VN);
c. Cualquier otra causal prevista en el contrato.
d. En la liquidación del fideicomiso deberá observarse el procedimiento consignado en el contrato, presentándose balance final de liquidación.

UN CASO PRÁCTICO

Club River Plate Fideicomiso Financiero

- Club Atlético River Plate Asociación Civil (CARP o el fiduciante) cede al Banco de Valores S.A. (el fiduciario) los derechos de crédito derivados del contrato por *Naming* con Dorinka S.R.L, y créditos por las cuotas de las Afiliaciones al Programa “Somos River”
- En el caso de insuficiencia el fiduciante cederá en garantía Activos Derechos por Comercialización de Plateas a ser abonados mediante la utilización de determinadas tarjetas de débito o las tarjetas de crédito.
- En contraprestación, el fiduciario emite una única categoría de VDF por un valor fideicomitido de hasta UVA 16.607.294.
- Los pagos al VDF se harán acorde a un cronograma estimado de vencimientos.
- El vencimiento final de los VDF se producirá 180 días desde la última fecha de pago de servicios estimado (octubre 2027).

BYMA EDUCA

FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA

FID - QUÉ ES

ES UN PROYECTO PRODUCTIVO NUEVO (SIN ACTIVOS O PASIVOS ANTERIORES) CUYO OBJETIVO ES EL DESARROLLO DE NEGOCIOS DE INVERSIÓN COLECTIVA EN ACTIVOS REALES, TALES COMO INMUEBLES O DERECHOS SOBRE ELLOS, BIENES MUEBLES O PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN SOCIEDADES CERRADAS.

- Patrimonio especial integrado por bienes de igual o distinta naturaleza.
- Necesita de una administración profesional.
- Evaluación objetiva del emprendimiento estratégico-económico-productivo-financiero y comercial.
- Sus inversores tendrán participación en los resultados
- Se admite que si es un PG los fiduciantes pueden no estar identificados si se encuentra expresamente delimitado el objeto de inversión de los fideicomisos a constituirse.

FID - QUÉ ES

DEBEN CONTENER COMO INFORMACIÓN ESPECIAL:

- Plan de inversión, de producción y estratégico (PIPE) que formará parte del contrato de fideicomiso y publicarse en el prospecto, directamente dirigido a la consecución de objetivos económicos, a través de la realización de actividades productivas de bienes o la prestación de servicios en beneficio de los tenedores de los valores negociables fiduciarios emitidos. Frecuencia anual. Junto con los EECC del FID
- Antecedentes personales, técnicos y empresariales de las demás entidades que participen en la organización del proyecto o en la administración de los bienes fideicomitidos.

Deben publicar en la AIF informe trimestral s/avance del proyecto.

BYMA EDUCA

REGÍMENES ESPECIALES DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS.

FIDEICOMISOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO (REAL ESTATE)

- Las funciones propias del desarrollador y del administrador inmobiliario podrán ser ejercidas por el Fiduciario.
- Se podrá prescindir de la designación de Agente de Control y Revisión en el caso de Fideicomisos Financieros Inmobiliarios en los que se haya contratado a un auditor técnico.
- Exime del requisito de identificación de los fiduciantes al momento de la constitución de programas globales de fideicomisos financieros, siempre que los mismos se encuentren destinados al financiamiento de la actividad inmobiliaria . La individualización de los fiduciantes deberá realizarse al momento de la creación de cada fideicomiso en particular.
- Finalidad: financiar desarrollos de viviendas, obras comerciales o industriales a través de la emisión de valores fiduciarios. Promover la originación de nuevos créditos hipotecarios, estimulando esquemas de emisión seriados y recurrentes.

FIDEICOMISOS FINANCIEROS HIPOTECARIOS.

- Son FF que contienen como activo subyacente hipotecas, hipotecas divisibles, letras hipotecarias, créditos hipotecarios o instrumentos asimilables .
- Si durante el período de colocación original no se hubiere suscripto la totalidad del monto autorizado, se podrá prever la reapertura del período de colocación de los valores negociables fiduciarios ya autorizados por un plazo que no podrá exceder de los 2 años.
- Posibilidad de prever al momento de su constitución la emisión de valores negociables fiduciarios adicionales, requisitos:
  - Se encuentre expresamente establecido en el Prospecto o Suplemento de Prospecto y en el contrato de fideicomiso disponiéndose el monto máximo de vn negociables fiduciarios adicionales.
  - Se consigne dicha circunstancia en la sección de ADVERTENCIAS del Prospecto/Suplemento de Prospecto original, indicándose las prioridades de pago, el monto máximo de emisión y que el patrimonio fideicomitido para hacer frente a las obligaciones contraídas en el fideicomiso financiero será único.
  - Las resoluciones sociales de las partes contemplen la emisión de valores fiduciarios adicionales y el monto máximo de dicha emisión
- Reducción del plazo de difusión para la colocación de los valores fiduciarios a 1 día cuando la emisión se dirige a Inversores Calificados.

FIDEICOMISOS FINANCIEROS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE PYMES .

Son aquéllos que reúnan al menos una de las siguientes características distintivas:

1. el/los Fiduciante/s califiquen como PyMEs CNV en los términos definidos por las Normas

2. en el caso de Fiduciantes que no reúnan la condición de PyMEs CNV, al menos el 70% del monto del activo fideicomitido, se encuentre conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con sujetos que califiquen como PyMEs CNV.

3. en las emisiones con pluralidad de Fiduciantes, al menos el 70% del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentre conformado por derechos o créditos transferidos por Fiduciantes que califiquen como PyMEs CNV.

4. en caso de constituirse como un fondo de inversión directa, 70% del monto del activo fideicomitido se aplique a operaciones celebradas con sujetos que califiquen como PyMEs CNV.

PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE CAPITAL EMPRENDEDOR .

Son aquellos que estén destinados al financiamiento o inversión en capital emprendedor y se constituyan con inversiones de capital de manera directa o a través de instrumentos o valores convertibles en acciones en empresas que se encuentren en etapa temprana de desarrollo o bien en etapa de expansión, y que al momento de la inversión no se encuentren autorizadas para ofertar ni para negociar públicamente valores negociables en el país ni en el exterior.

GESTOR PROFESIONAL:

- Está a cargo de las funciones propias de la actividad de selección y gestión de los activos invertidos. NO implica el desplazamiento de la responsabilidad que pudiera corresponderle al Fiduciario.
- El Gestor deberá actuar con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él.
- Debe ser una persona jurídica, experto en la administración de los activos específicos objeto de inversión, con amplia experiencia en el ámbito nacional o internacional.
- A los fines de la identificación de quienes tengan a su cargo tales funciones de gestión, se deberá incluir una Sección especial en el Prospecto o Suplemento de Prospecto con indicación de los antecedentes de la gestión llevada a cabo en sociedades de similares -

PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE LAS ECONOMIAS REGIONALES .

- Son aquéllos cuyo objeto se encuentre destinado al desarrollo, el financiamiento y/o la inversión en productos de la economía real, incluyendo cadenas de valor, que tenga por finalidad mejorar los niveles de productividad y/o el desempeño ambiental y/o propender el desarrollo de capacidades de actores y sectores económicos relevantes en la República Argentina.

- El activo subyacente podrá constituirse con derechos de exportación, derechos crediticios o derechos de cobro de sumas de dinero, de cualquier naturaleza, con o sin garantía incluyendo sin limitación créditos prendarios, facturas, facturas de crédito, pagarés, cheques, letras de cambio, warrants, contratos y cualquier otro tipo de créditos y/o derechos.

PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO

Aquellos cuyo objeto se encuentre destinado directa o indirectamente al financiamiento, inversión y/o desarrollo de:

Infraestructura Pública. El pago está garantizado por los flujos de fondos del proyecto respectivo o por un flujo de afectación específico; cuando el desarrollo de una obra constituya la fuente de pago de los valores negociables emitidos, la misma deberá encontrarse adjudicada.

Infraestructura Privada. El pago esté garantizado por los flujos de fondos del proyecto o por un flujo de afectación específico.

En ambos casos, podrán incorporarse como activos subyacentes certificados de obra, valores negociables o cualquier otro derecho de cobro, tributos o cargos específicos.

INVERSORES CALIFICADOS.

Los valores negociables que se emitan en el marco de los PICs para el Desarrollo de Infraestructura solo podrán ser adquiridos por Inversores Calificados

BYMA EDUCA

BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

GOBIERNO CORPORATIVO/GOBIERNO SOCIETARIO

CONJUNTO DE PRACTICAS, PROCESOS Y ESTRUCTURAS POR EL CUAL SE DIRIGEN Y CONTROLAN LAS COMPAÑIAS.

OBJETIVO → FACILITAR LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE DE CONFIANZA Y TRANSPARENCIA PARA FAVORECER LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO, LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y LA INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS.

- CONTRIBUYE A UN CRECIMIENTO SÓLIDO Y AL DESARROLLO DE SOCIEDADES MÁS INCLUSIVAS.
- EL GC PROMUEVE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA, LA DIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN LOS NEGOCIOS.
- SON OBLIGACIONES DE LAS EMISORAS RESPECTO AL BUEN GC LAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA, DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, EQUIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, LA RELACIÓN CON LA SUSTENTABILIDAD. RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORIOS EN LA GESTIÓN.



#BYMAEDUCA

GOBIERNO SOCIETARIO

Una estructura sólida de gobierno Societario genera en las empresas, países y en los mercados un mayor crecimiento económico y mayor empleo, produciendo los siguientes impactos directos:

•Mejor acceso al financiamiento;

•Reducción del costo del capital e incremento del valor de las empresas;

•Desempeño operacional más eficiente, a través de una mejor colocación de recursos y una mejor administración;

•Mejora sustancial en las relaciones con la comunidad.



CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO

❑Herramienta orientada a incentivar una cultura de buena gobernanza dentro de las emisoras que participan en el Régimen de Oferta Pública acciones, a través del fomento de las mejores prácticas que pueden adoptar las compañías .

❑ El Directorio deberá presentar anualmente un informe (junto con la Memoria) sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario.

❑El Código está estructurado en tres niveles:

❑● Principios

❑● Prácticas recomendadas, y

❑● Orientaciones

•Principio “aplique o no, explique”

•El Directorio debe informar si aplica principio y prácticas recomendables y explicar de qué modo lo hace.

Si no aplica las prácticas, explicar las razones por las cuales no la adopta i) cómo cumple actualmente tal principio mediante la aplicación de otra práctica, o ii) cómo considera incorporar a futuro la práctica recomendada.

Las respuestas deberán ser completas, claras y de alta calidad. NO será suficiente que las compañías respondan que no aplican una determinada práctica porque no se encuentran obligadas por ley.

CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO – ASPECTOS SALIENTES

- ✓ Tendencia de alinear normas locales con mejores prácticas internacionales.
- ✓ Necesidad de contar con una mayor cantidad de miembros “independientes” en el Directorio- Factor diversidad
- ✓ Establecimiento de procesos y procedimientos claros disponibles para el público inversor y protección frente a abusos
- ✓ Alineación con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en cuanto a ética e integridad y cumplimiento de normas
- ✓ Transparencia y divulgación de información
- ✓ Relación con la sustentabilidad.



BYMA EDUCA

REGIMEN AUTOMATICO



Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática ON

OBLIGACIONES NEGOCIABLES		
Emisores de ONs	Bajo Impacto	Mediano impacto
PYME CNV Garantizada / Otras avaladas por Entidades de Garantía	Puede emitir	No puede emitir
PYME CNV / Otras que no se encuentren avaladas por Entidades de Garantía	Puede emitir	Puede emitir
Características		
Monto Maximo	1.000.000 UVAs	15.000.000 UVAs
(*) Monto Maximo - ON avalada por Entidades de Garantía	20.000.000 UVAs	N/A
Negociación Secundaria	Inversores Calificados	Inversores Calificados
(*) Negociación Secundaria - ON avalada por Entidades de Garantía	Inversores Calificados // Público en general	N/A

BYMA EDUCA

ADENDA



INVERSORES CALIFICADOS. CATEGORÍAS.

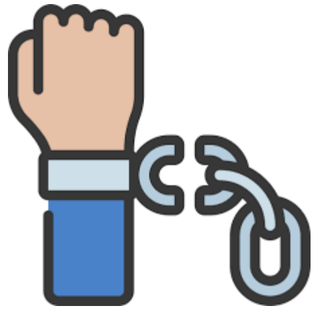


a) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado y Empresas del Estado.
b) Organismos Internacionales y Personas Jurídicas de Derecho Público.
c) Fondos Fiduciarios Públicos.
d) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) – Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
e) Cajas Previsionales.
f) Bancos y Entidades Financieras Públicas y Privadas.
g) Fondos Comunes de Inversión.
h) Fideicomisos Financieros con oferta pública.
i) Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
j) Sociedades de Garantía Recíproca.
k) Personas Jurídicas registradas por la CNV como agentes, cuando actúen por cuenta propia.
l) Personas humanas que se encuentren inscriptas, con carácter definitivo, en el Registro de Idóneos a cargo de la CNV.
m) Personas humanas residentes en la RA o personas jurídicas constituidas en la RA, que al momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones en valores negociables y/o depósitos en entidades financieras, en ambos casos en la RA o en el exterior, o en Activos Virtuales, por un monto equivalente a UVAS 350.000.
n) Personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con domicilio real en el extranjero.

INDEPENDENCIA

Condiciones del Director independiente: (positivas)

- ✓ TRAYECTORIA PROFESIONAL,
- ✓ IDONEIDAD,
- ✓ CONOCIMIENTOS CALIFICADOS,
- ✓ INDEPENDENCIA DE CRITERIO, ECONÓMICA Y DE INTERESES.



INDEPENDENCIA

NO reúne la condición de independiente, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias :

- Sea también miembro del órgano de administración de la controlante u otra sociedad perteneciente al mismo grupo económico de la emisora al momento de su elección o que hubiere cesado durante los ~~3~~ 2 años inmediatamente anteriores.

- Esté vinculado a la emisora por una relación de dependencia, o a los accionistas de ésta que tengan en ella “participaciones significativas” o con sociedades en las que estos también tengan “participaciones significativas” durante los últimos ~~3~~ 2 años.

- Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional que mantenga relaciones profesionales con habitualidad y de una naturaleza o volumen relevante con o perciba remuneraciones u honorarios de la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella “participaciones significativas”, o con sociedades en las que estos también tengan “participaciones significativas” durante los últimos ~~3~~ 2 años anteriores a la designación como director.

- En forma directa o indirecta, venda y/o provea bienes y/o servicios -distintos a los previstos en el acápite anterior - a la emisora o a los accionistas de esta que tengan en ella “participaciones significativas”, por importes sustancialmente superiores a los percibidos como compensación por sus funciones como integrante del órgano de administración. Abarca a las relaciones comerciales que se efectúen durante los últimos 3 años anteriores a la designación como director.

- En forma directa o indirecta, sea titular del 5% o más de acciones con derecho a voto y/o del capital social en la emisora o en una sociedad que tenga en ella una “participación significativa”.

- Haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido fondos, por ~~importes superiores a 80 salarios mínimos, vitales y móviles~~ montos relevantes de la sociedad, su controlante y demás sociedades del grupo del que ella forma parte, asi como los gerentes de primera línea de cualquiera de ellas.

- Reciba algún pago, incluyendo la participación en planes o esquemas de opciones sobre acciones, por parte de la sociedad o de las sociedades de su mismo grupo, distintos a los honorarios a recibir en virtud de su función de director.
- Sea cónyuge o conviviente, pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de administración, no reunirían la condición de independientes. El director que, con posterioridad a su designación, recayere en alguna/s de las circunstancias señaladas precedentemente, deberá ponerlo de manifiesto en forma inmediata a la Emisora, la cual deberá comunicarlo a la CNV y al o los Mercados autorizados donde aquélla liste sus valores negociables inmediatamente de ocurrido el hecho o de llegado éste a su conocimiento.
- Se haya desempeñado como director en la emisora, su controlante u otra sociedad perteneciente al mismo grupo económico por más de 10 años. La condición de director independiente se recobrará luego de haber transcurrido como mínimo ~~3~~ 2 años desde el cese de su cargo como director.

"***Participaciones significativas***" hace referencia a las personas que posean acciones que representen al menos el 5% por ciento del capital social y/o de los votos de una emisora, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones.

DENUNCIAS

Regla general:

Las denuncias deben ser formuladas por escrito y firmadas, detallando:



a) Nombre Completo

b) DNI

c) Teléfono

d) Dirección

Medios informáticos habilitados x CNV

- ✓ **La denuncia deberá ser ratificada por el denunciante entre los 4 y 20 días hábiles de presentación, a través de los mecanismos habilitados al efecto en el sitio web de la CNV, bajo apercibimiento de poder tenerla por no presentada. Ello no obsta a que la denuncia pueda volver a formularse.**

DENUNCIAS 

- Deben explicar motivos de la presentación y adjuntar documentación disponible.
- Se prevé la posibilidad de **Denuncia anónima** (sin identificación del denunciante). Es atendida y tramitada siempre y cuando sea **razonablemente circunstanciada** y los elementos adjuntados permitan **presumir la verosimilitud** de los hechos.
- CNV ratifica el expreso carácter de “secreto y reservado” que revisten todas las investigaciones que lleva adelante este Organismo, El denunciante **NO** será considerado parte del procedimiento y **NO** podrá tomar vista de las actuaciones durante la etapa de investigación. La persona denunciada **NO** forma parte del expte hasta la formulación de cargos, en ese momento puede tomar vista y ejercer defensa.
- La decisión final **podrá serle** comunicada por parte de la CNV.
- Si durante el desarrollo del trámite se presumiera la existencia de hechos ilícitos corresponderá efectuar denuncia penal por la CNV.

ACTUACIÓN DE OFICIO Frente al desistimiento manifestado por el denunciante o la falta de ratificación de la denuncia presentada, la CNV podrá continuar actuando de oficio hasta finalizar la investigación si los hechos denunciados así lo ameritan. La CNV también puede actuar de oficio ante irregularidades administrativas o informaciones periodísticas.

BYMA EDUCA

MUCHAS GRACIAS

